

1500938-05.2019.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.157.337/2019 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Henrique Mendes Machado

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE MENDES MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500938-05.2019.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500938-05.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.157.337/2019 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Henrique Mendes Machado

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE MENDES MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido em 29 de maio de 2019.

A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2019 (fls.68), o réu foi citado e seguiu-se a instrução, ao final condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, como incurso no artigo da denúncia (fls.207/212). Elaborado cálculo prescricional (fls.216), manifestou-se o Ministério Público pela extinção da punibilidade (fls.220).

É o resumo.

Decido

No presente caso forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença

condenatória, decorreu prazo superior a 2 anos e, fixada a pena em 01 ano e 08 meses, o prazo prescricional a se considerar é segundo o disposto no artigo 109, V do Código Penal, ou seja, 4 anos. Ademais, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, aplicando-se lhe o disposto no artigo 115 do Código Penal.

Portanto, verificada a prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Posto isso e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GABRIEL HENRIQUE MENDES MACHADO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, cc. Artigo 109, inciso V cc. Art.115, todos do Código Penal.

Julgo extinta, também, a pena de multa imposto nos termos do artigo 114, inciso II do Código Penal.

Sem custas diante da presente decisão. Feitas as comunicações e anotações devidas, archive-se com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Sao Roque, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA